

ទី២ គោលការណ៍សមភាពរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ។

ទី៣ គោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋមួយ ចូលទៅក្នុងកិច្ចការរបស់រដ្ឋផ្សេងទៀត។ គោលការណ៍ បានក្លាយទៅជាមាគ៌ារួមមួយឆ្ពោះទៅរកភាពប្រាកដនិយមនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិពេលបច្ចុប្បន្ន ដែលជាមរតកកើតឡើងពីប្រព័ន្ធព័រស្តផលឡា ។

៣.២. នីតិអន្តរជាតិ និង ការប្រើប្រាស់កម្លាំង

នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិទាំងឡាយ នីតិអន្តរជាតិ ក៏មានចែងអំពីការទប់ស្កាត់កុំឱ្យមានការដោះ ស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្លាំងផងដែរ។ តើនីតិអន្តរជាតិសម្របសម្រួលយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលកើតមានជម្លោះ ហើយឈានទៅប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ព ។

ស្របតាមនីតិអន្តរជាតិ សិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធា កាលពីសម័យកាលនៃនីតិបុរាណ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា នីតិវិទូប្រសិទ្ធនាមថា the jus ad bellum ។ ជា ទូទៅ បទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ការប្រើប្រាស់ កងទ័ពកើតចេញមកពីកត្តាពីរយ៉ាង៖

ទី១ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋមួយចំនួន មានអំណាចមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើគ្រប់វិស័យប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែម ទាំងមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបញ្ជាកងទ័ពបានទៀតផងដែរ ។ នៅក្នុងកត្តាទីមួយនេះ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពចេញមកពីភាគីតែម្ខាង ហើយរាលដាលទៅដល់ការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជា ច្រើនទៀត ។

ឧទាហរណ៍ នៅសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី និង ជប៉ុន បានរួបរួមគ្នា ដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមបែងចែកទឹកដីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអាហ្វ្រិក ។

ទី២ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងទ័ពអាស្រ័យដោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នា ដូចជាកងកម្លាំងថែរក្សាសន្តិសុខ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងជំពូកទី១ មាត្រាទី៤ បានចែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រាស្រ័យទាក់ទងអន្តរជាតិ សមាជិករបស់សហប្រជាជាតិត្រូវចៀសវាងកុំពឹង ផ្អែកលើការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងបូរណភាពដែនដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយ របស់រដ្ឋណាមួយ ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ឬ មួយប្រឆាំងដោយរបៀបណាមួយដែលមិនសមស្របទៅនឹងធម្ម នុញ្ញរបស់សហប្រជាជាតិ។

៣.២.១. វិធានការផ្លូវច្បាប់

ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅតាមច្បាប់ មានលក្ខខណ្ឌថី

ក. នៅក្នុងករណីប្រើកម្លាំងដើម្បីការពារខ្លួន ដោយរដ្ឋតែឯកឯង ឬ រដ្ឋទាំងឡាយ ដែលរួមគ្នាជាសម្ព័ន្ធ មិត្តប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋមួយ ចំពោះរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត។

ខ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើកម្លាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អង្គ សហប្រជាជាតិដែលជាផ្នែកមួយនៃ សន្តិសុខរួម ។

គ. នៅក្នុងករណីដែលការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះ ស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់តាំងសកម្មភាពនៃការថែរក្សា សន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ នៃបណ្តាវដ្តមន្ត្រីការបរទេសនៃ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៤ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានលើកសំណើឱ្យមានកងទ័ពរក្សាសន្តិភាពប្រចាំ តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលកងទ័ពនោះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអន្តរាគមន៍នៅតាមកន្លែងដែលមានកើត អសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទៀតផង ។

ជាទូទៅ នៅពេលមានរដ្ឋសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពានទៅលើ រដ្ឋដទៃ មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិត្រូវតែយកបញ្ហានោះ មកពិភាក្សានិងរកដំណោះស្រាយ ។ មហាសន្និបាតមិនអាចយោងតែលើគតិយុត្ត ដោយឈរលើសេចក្តីសម្រេច ឬ អនុសាសន៍តែ ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែអនុម័តដោយប្រកាន់យកវិធានមួយ ដែលមានឈ្មោះថា សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព “Uniting Peace” resolution-A/RES/377 ដែលមហាសន្និបាតបានអនុម័ត ចាប់តាំង ទី០៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ១៩៥០ មកម្ល៉េះ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យមហាសន្និបាតនៃសហប្រជា ជាតិ មានសិទ្ធិអំណាចប្រើកម្លាំងកងយោធា (ស្របតាមធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ)

ក្នុងករណីដែលមានអំពើកាច់បំបាក់ស្ថានភាពសន្តិភាព ឬមានសកម្មឈ្លានពាន ក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកដឹកនាំមុខវិធានការនេះ។

យោងតាមសេចក្តីអនុម័តនៃមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាត់វិធានការរួមគ្នា ដូចជាដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរដ្ឋឈ្លានពាន ខាងវិស័យ សេដ្ឋកិច្ច និងការទូតជាដើម សេចក្តីសម្រេចរួមគ្នា ដើម្បីសន្តិភាព ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានបន្ទាប់ពី សង្គ្រាមនៅឧបទ្វីបកូរ៉េ ប៉ុន្តែវិធានការនេះ មានលក្ខណៈមិនប្រាកដប្រជាឡើយ ដោយសារក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ មានសិទ្ធិប្រើសិទ្ធិជំទាស់ពិសេស ឬ ហៅថា សិទ្ធិវ៉េតូ ដែលជា មូលហេតុធ្វើឱ្យមហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិមិនអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះបាន ពីព្រោះនៅពេល នោះ សហភាពសូវៀតដែលជាសមាជិកអន្តរាយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហប្រជាជាតិដែរ បានបោះ ឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ 377 A នោះ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋ ដែល ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៦ នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ បានផ្តល់ជាអនុសាសន៍ថា ត្រូវតែបង្កើតឡើង នូវ សេចក្តីសម្រេចមួយទៀតដែលហៅថា សេចក្តីសម្រេចដោយសន្តិវិធី ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ។

ជាការពិតណាស់ សេចក្តីសម្រេចនេះ មិនមានគតិយុត្ត នៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិទេ ប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះ ដោយយោងទៅលើជំពូកទី៧នៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងថា ការគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព ការកាច់បំបាក់នូវសន្តិភាព និងសកម្មភាពនៃការឈ្លានពាន ។ តាម លក្ខណៈគតិយុត្តស្របច្បាប់ ដែលចែងដោយនីតិអន្តរជាតិ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអាចចាត់វិធានការ ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច វិធានការខាងវិស័យយោធា រហូតឈានទៅដល់ការប្រើកម្លាំងយោធា ដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ។

ក. វិធានការចំបាច់

ការប្រើកម្លាំងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិមានចរិតលក្ខណៈបីយ៉ាងគឺ

១. ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលមានចរិតជាបុគ្គល និងសហភាពដើម្បីការពារខ្លួនឯងដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនៅផ្នែកខាងលើ។

២. ការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមរយៈអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ។

នៅក្នុងជំពូកខាងលើ អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌ មិនមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិទេ ពីព្រោះនៅក្នុងមាត្រា១ ជំពូកទី២ នៃធម្មនុញ្ញនេះ គឺមានចែងអំពីសិទ្ធិ ដើម្បីការពារខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ។

៣. អន្តរាគមន៍ដើម្បីមនុស្សធម៌មិនមានន័យថា យកម្លាំងមនុស្សទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ឡើយ ប៉ុន្តែ គឺជាអន្តរាគមន៍មួយតាមរយៈការប្រើកម្លាំងទ័ព កម្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទៅរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ។ អន្តរាគមន៍នេះ ប្រព្រឹត្តទៅលើរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ទៅក្នុងដែនដីរបស់រដ្ឋដទៃ ដែលនីតិអន្តរជាតិចាត់ទុកថា ជាទង្វើបំពានលើសិទ្ធិមនុស្ស។

ជាការពិតណាស់ អន្តរាគមន៍នៅក្នុងដែនដី ឬ កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋដទៃតិច ឬ ច្រើន តែងតែប៉ះទង្គិចទៅនឹងនីតិអន្តរជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ កងទ័ពហ្វាស៊ីសអាឡឺម៉ង់ នាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី២ បានចូលកាន់កាប់ទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីដោយសំអាងថា ដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ។ សហភាពសូវៀត បានធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថង់ ដោយប្រកាសថា ជាសំណូមពររបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋដើម្បីការពារបបថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងសធារណរដ្ឋដូមីនីកែន ដោយសំអាងថាជាសកម្មភាពអន្តរាគមន៍ក្នុងនាមអង្គការបណ្តារដ្ឋអាមេរិក ក៏ដូចជាសកម្មភាពវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ នាឆ្នាំ២០០៣ ដោយសំអាងថា ដើម្បីអនុវត្ត និងពង្រឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។

សរុបមក នីតិអន្តរជាតិ និងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលការណ៍ពីរ គឺ៖

គោលការណ៍នៃច្បាប់ដើម្បីឈានទៅធ្វើសីកសង្គ្រាម មានន័យថា វិវត្តន៍សាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បីកំណត់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ។

គោលការណ៍នៃច្បាប់នៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាម មានន័យថា វិវត្តន៍សាស្ត្រយ៉ាងណា ដើម្បី គ្រប់គ្រង និងចៀសវាងកុំឱ្យមានការប្រទូស្តរ៉ាយ ឬសកម្មភាពហឹង្សា។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈ ណាក៏ដោយ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវខិតខំចៀសវាងនូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានៅក្នុងការដោះស្រាយ ជម្លោះ ទោះជាក្នុងលក្ខណៈជាតិក្តី ឬ អន្តរជាតិក្តី ពីព្រោះរាល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដទៃ គឺ ជាទង្វើមួយដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍ និងគោលដៅនៃធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ក៏ដូចជាផ្ទុយនឹងនីតិ អន្តរជាតិផងដែរ។

អស់រយៈពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយ នីតិអន្តរជាតិ បានរួមចំណែកធ្វើឱ្យពិភពលោកទទួល បាននូវសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព នៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ ហើយថែមទាំងបានទប់ ស្កាត់ មិនឱ្យមានជម្លោះនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិរីករាលដាលឡើង។

ទោះបីនីតិអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការ និងទោសទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកក្តី ក៏ គោលការណ៍ និងវិធានរបស់ច្បាប់នេះបានជួយឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលបាននូវតថភាពមួយ ក្នុង ការកែលំអ និងធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រវាងរដ្ឋ និងតួអង្គផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍អន្តរជាតិ ។

ការបង្កើតបង្គំ

ដោះស្រាយជម្លោះ

បទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្របានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអង្គការ សហប្រជាជាតិ និងសហគមន៍អន្តរជាតិបានប្រកាន់យកវិធានការមួយចំនួនដូចតទៅ៖

៣.២.២. ការហ៊ុមព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី

ការហ៊ុមព័ទ្ធដោយសន្តិវិធី ជាទូទៅត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងពេលមានសន្តិភាពចំពោះរដ្ឋមួយដែលធ្វើ សកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃនីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការនេះក៏កើតចេញបន្ទាប់ពីវិធានការសងសឹក ក្រៅផ្លូវច្បាប់ ហើយក៏មានចរិតជាលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំផងដែរ ដើម្បីគាបសង្កត់រដ្ឋដែលជាប់ពិទ្ធ ឱ្យវិល ត្រឡប់មករកស្ថានភាពសន្តិភាពវិញ ។ នៅជំពូកទី៧ នៃ ធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិ ដែលចែងពីអំពើ ធ្វើ ឱ្យប្រេះឆាដល់សន្តិភាព និង សកម្មភាពពត្តាពត្តា កាលណាមានការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព នៅក្នុងនោះគឺ ៖

ក. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសង្គ្រាមឃើញថា បើមានបទគំរាមកំហែងណាមួយប្រឆាំងនឹងសន្តិភាព មាន សកម្មភាពធ្វើឱ្យខូចដល់សន្តិភាព ឬ មានអំពើពត្តាពត្តាណាមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវធ្វើសេចក្តី

ព្រមាន ឬ សេចក្តីសម្រេចថា នឹងត្រូវចាត់វិធានការបៀបប្រែ ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៤១ និង ៤២ ដើម្បីថែរក្សា ឬ ស្ថាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦១។

ខ. ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យស្ថានភាពមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងបាន ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមុននឹងធ្វើសេចក្តី ព្រមាន ឬ សម្រេចវិធានការទាំងឡាយដែលនឹងត្រូវយកមកអនុវត្ត ដោយអនុលោមតាមមាត្រា៣៩ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចអញ្ជើញភាគីទាំងឡាយឱ្យអនុលោមតាមវិធានការជាបណ្តោះអាសន្នដែលខ្លួន យល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ ឬ ជាការគាប់ប្រសើរ។ វិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះមិនអាចសម្រេច ដោយឥតគិតពិចារណាបានទេ នូវសិទ្ធិនៃការប្រកាន់ ឬ ឥរិយាបថនៃបណ្តាញរដ្ឋភាគីទាំងឡាយ ហើយប្រសិនបើមិនអនុវត្តតាមវិធានការបណ្តោះអាសន្ននេះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវគិតដល់ការមិន អនុវត្តតាមនេះ ៦២។

គ. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចសម្រេចនូវវិធានការបៀបប្រែ ដែលមិនចូលទៅក្នុងការប្រើកម្លាំងយោធា និងត្រូវយកវិធានការនេះមកប្រតិបត្តិ ដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចរបស់ខ្លួនមានលទ្ធផលឡើង។ ក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខអាចអញ្ជើញសមាជិកទាំងឡាយនៃសហប្រជាជាតិ ឱ្យអនុវត្តវិធានការនោះ ដែលអាចមាន ការអាក់ខានទាំងស្រុង ឬ ភាគខ្លះនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ច និងគមនាគមន៍ អយស្ស័យ យាន ខាងសមុទ្រ ខាងអាកាស ខាងប្រៃសណីយ៍ ខាងទូរលេខ ខាងវិទ្យុ អគ្គិសនី និងវិស័យ គមនាគមន៍ដទៃទៀត ព្រមទាំងការផ្តាច់ចំណងទាក់ទងខាងផ្លូវទូតទៀតផង៦៣។

ង. ប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខយល់ឃើញថា វិធានការដែលបានចែងក្នុងមាត្រា៤១មានសភាព ហាក់ដូចជាមិនពេញលេញ ឬ ក៏មានសភាពបែបណា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអាចប្រើកម្លាំងយោធា ខាងជើងទឹក អាកាស ឬ កងកម្លាំងជើងគោក ដែលខ្លួនយល់ឃើញថា ជាការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សា ឬស្ថាបនាឡើងវិញនូវសន្តិភាព និងសន្តិសុខអន្តរជាតិ៦៤។

ដូច្នេះ វិធានការហ៊ុំព័ទ្ធដោយសន្តិវិធីមានចរិតមិនហួសពីអ្វីដែលចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញសហ ប្រជាជាតិខាងលើនេះទេ។

៣.២.៣. វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាសកម្មភាពប្រឆាំងដោយស្របច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋ មួយក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមួយទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពអវិជ្ជមានដោយចេតនា របស់រដ្ឋមួយទៀត។ វិធានការបៀបប្រែនេះត្រូវបានរដ្ឋជាច្រើនបានអនុវត្តកន្លងមក។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ការបណ្តេញអ្នកទូតទៅវិញទៅមក ការដាក់កម្រិតលើការចេញចូលនៃជនបរទេសណាដែលធ្វើ សកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋ។ ដោយយោងទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែន ស្តីពី ទំនាក់ទំនងការទូត មាត្រា៩ បានចែងថា រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងពេលណាក៏ដោយ អាចចេញសេចក្តី សម្រេចបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋការទូតណា ដែលមិនបានគោរព និងបំពានទៅលើវប្បធម៌ ប្រពៃណី ច្បាប់ទម្លាប់

របស់រដ្ឋម្ចាស់ផ្ទះ ថាជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍។ ឧទាហរណ៍ ករណីលោក យ៉ីត វ៉ែលហែម អតីតអគ្គលេខាធិការសហប្រជាជាតិ និងជាប្រធានធិបតីនៃប្រទេសអូទ្រីស និងកិរិយារបស់លោក ត្រូវបានច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រសិទ្ធនាមថា ជនដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថា បានដឹងបានឮអំពីក្រុមឧក្រិដ្ឋជនសង្គ្រាមនៃ បេណាស៊ីនីយមអាឡីម៉ង់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេស អូទ្រីស ហើយលោក យ៉ីត វ៉ែលហែម មិនបានផ្តល់ ព័ត៌មាននេះទៅឱ្យតុលាការអន្តរជាតិ។ ឧទាហរណ៍ នៅឆ្នាំ២០០៨ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបូលីវី អ៊ែរ៉ូ ម៉ូរ៉ាល់ បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ Phillip Goldberg ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ ដោយសារឯកអគ្គរដ្ឋអាមេរិករូបនេះ បានរួមគំនិតធ្វើការ ប្រឆាំងនឹងរូបលោក និងបានគាំទ្រគណបក្សប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសបូលីវីទៀតផង។ ប៉ុន្តែ ទន្ទឹមនឹងការ បណ្តេញចេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក ហ្វីលីព ហ្គោលប៊ែរ នេះលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវ៉ែណ ហ្សុយអេឡា ហ្សុយហ្គោ ហ្សាវេ Hugo Chavez ក៏បានប្រកាសឱ្យដឹងថា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិក លោក ប៉ាទ្រីក ឌុយឌី Patrick D. Duddy ប្រចាំនៅប្រទេសរបស់លោក ក៏ជាមនុស្សដែលមិនគួរឱ្យស្វាគមន៍ដែរ ដោយសារតែឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាជាមួយ នឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសបូលីវី ដើម្បីប្រឆាំងនឹងរូបលោក។ ឧទាហរណ៍មួយផ្សេងទៀត នៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ ប្រទេសស៊ែប បានបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសម៉ុងតេណេក្រូ និងសាធារណរដ្ឋ ម៉ាសេដូនី ចេញពីប្រទេស អាស្រ័យដោយប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យនៃទឹកដីកូសូវ៉ូ ហើយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ប្រទេសនេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ឯករាជ្យទឹកដីកូសូវ៉ូ។

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់

វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាការផ្តាច់រូប ជាវិធានការបង្ខិតបង្ខំដែលធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបអំពើរបស់រដ្ឋមួយទៀតដែលបានធ្វើសកម្មភាពឱ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍របស់រដ្ឋដើម ដើម្បីឱ្យរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះដកថយ ឬសងនូវកំហុតខាតទាំងនោះ។ ឧទាហរណ៍ វិធានការរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលឈ្លានពានគេ ឬ តាមរយៈវិធានការឱ្យយាត់ខ្លួនជនជាតិរបស់រដ្ឋនោះជាដើម។

យើងលើកយកឧទាហរណ៍មួយ ចំពោះដែលករណីដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានធ្វើការទំលាក់គ្រាប់បែកទៅលើចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ី កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៦ ដើម្បីជាការឆ្លើយតបវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ចំពោះ ជនជាតិលីប៊ីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងកន្លែងកម្សាន្តច្រៀងរាំនៅក្នុងប្រទេសអាឡីម៉ង់ ដែលបណ្តាលឱ្យកងទ័ពអាមេរិកទទួលរងរបួសចំនួន ៥០នាក់។ សកម្មសងសឹករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក ក៏បានក្លាយទៅជាអធិករណ៍មួយនៃនីតិអន្តរជាតិ។ យោងទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ តុលាការរបស់ប្រទេសអាឡីម៉ង់បានដាក់ចេញនូវលក្ខខណ្ឌបី សម្រាប់ធម្មានុរូបភាព ភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវការច្បាប់៖

ទី១ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ដែលមានចរិតខុសច្បាប់ អាចធ្វើទៅបាន លុះត្រាតែ វិធានការទាំងនោះ មានមូលដ្ឋានផ្អែកលើសកម្មភាពពីមុនដែលជាសកម្មភាពផ្ទុយនឹងនីតិអន្តរជាតិ។

ទី២ វិធានការសងសឹកក្រៅផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការទាមទារសំណងជួសជុលមិន បានទទួលជោគជ័យ។ កត្តានេះចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប្រាស់កម្លាំង ដែលមានចរិតត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើលទ្ធ ភាពនៃការទទួលសំណងជួសជុលតាមរយៈមធ្យោបាយដទៃ ទទួលបរាជ័យ។

ទី៣ វិធានការដែលបានអនុម័តយក ត្រូវតែគិតគូរផងដែរទៅនឹង បញ្ហាការរងរបួស ការ ខូចខាត ឬការបង្កហេតុដែលចេញមកពីវិធានការនោះ។

៣.២.៤. ការធ្វើអន្តរាគមន៍

ជាទូទៅ ពាក្យ “អន្តរាគមន៍” បង្ហាញឱ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃ ក្នុងរបស់រដ្ឋមួយទៅរដ្ឋដទៃ។ ក្នុងន័យពិសេសដោយឡែក អន្តរាគមន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះ ជាសកម្មភាពជ្រៀតជ្រែកដែលមានចរិតជាប់ខាតមួយ ។

អន្តរាគមន៍ជាប់ខាតមានប្រភេទដូចតទៅ៖

១. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយបានចូលធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងភាគីដែល ទាក់ទិនទៅនឹងជម្លោះនៃរដ្ឋមួយផ្សេងទៀត ក្នុងឋានៈជាអ្នកវាយប្រហារ ឬ ក្រុមបះបោរ។

២. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ក្រៅប្រទេស មានន័យថា រដ្ឋមួយជ្រៀតជ្រែកទំនាក់ទំនងនៃរដ្ឋដទៃទៀត ជាទូទៅមានចរិតប្រទូសរ៉ាយ។

៣. ការធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយដាក់ទណ្ឌកម្ម មានន័យថាជាមធ្យោបាយដែលប្រកាន់យកដោយ រដ្ឋមួយ ដើម្បីជាវិធានការផ្ទាញ់តបចំពោះរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តខុស។

ជាទូទៅ ដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ អន្តរាគមន៍ជាប់ខាតត្រូវមានកម្លាំងខ្លាំងជាងការដោះ ស្រាយជម្លោះតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តានកម្ម៦៥ ឬ មធ្យោបាយការទូត ប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលៈទេសៈ ខ្លះ មធ្យោបាយរបៀបនេះអាចឈានទៅដល់ការគំរាមកំហែង ឬ ការប្រើប្រាស់កម្លាំង។ គឺកត្តានេះ ហើយ ទើបនៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៥ នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ២១៣១ មហាសន្និបាត របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីការមិនអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ នៅក្នុង កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ហើយនិងការគាំពារនូវឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋទាំងនោះ ទៀតផង។ (សូមមើលអត្ថបទប្រែសម្រួលស្តីពីសេចក្តីប្រកាសនេះ)

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៣ សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះរកមធ្យោបាយនានា ដើម្បីដាក់ ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសស៊ីរី ពីបទគាំទ្រអំពើហិង្សា។ សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានបោះឆ្នោតគាំ

ទ្រ ៣៩៨ ទល់នឹង ៣ សម្លេងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្ម ការទូត និងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរី។ ជម្រើសនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសនេះ រួមមានវិធានការមួយចំនួន គឺការកំហិតការនាំចេញ និងវិនិយោគទុនសាងសង់វត្ថុបស់អាមេរិកបន្ថយតំណាងការទូតរបស់អាមេរិក ការដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរចំពោះមន្ត្រីទូតនៃប្រទេសស៊ីរី ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសស៊ីរី ដែលមានទុកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រិតសិទ្ធិហោះហើរចំពោះយន្តហោះរបស់ប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងដែនអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិក។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់

នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១០ ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆ័ន្ទដោយមានសម្លេងចំនួន៩៩ ដើម្បីគាំទ្រវិធានច្បាប់នៅក្នុងការធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ចំណែកឯសភាតំណាងរាស្ត្រក៏បានអនុម័តនូវសម្លេងគាំទ្រដូចគ្នាដែរ ដោយមានសម្លេងគាំទ្រ៤០៨ ទល់នឹង៨សម្លេងប្រឆាំង។ វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លើកនេះ គឺធ្វើឡើងបន្ថែមពីលើអត្ថបទច្បាប់ដែលបាន អនុម័តដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ដោយរួមទាំងអត្ថបទច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរ។ អ្នកច្បាប់ភាគច្រើនមើលឃើញថា វិធានច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និង សហភាពអឺរ៉ុប មានចរិតធ្ងន់ធ្ងរជាងវិធានការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅទៀត។ វិធានការទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ គឺដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បោះបង់ចោលនូវកម្មវិធីផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។ វិធានការទណ្ឌកម្មនោះរួមមាន ទីមួយការចាត់វិធានការធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងទៅកាន់ប្រទេសនៅអ៊ីរ៉ង់។ ទី២ ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើ ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលជួយផលិត និងតម្លើងសកម្មភាពក្នុងការចម្រាញ់ប្រេង នៅក្នុងប្រទេស អ៊ីរ៉ង់។ ទី៣ ហាមឃាត់ ចំពោះបណ្តាសហគ្រាសបរទេសនានា ដែរជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយ ជាពិសេសនៅលើទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយរួមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អន្តរជាតិទៀតផង។ ទី ៤ ចំពោះជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ ទាំងឡាយណា ដែលពាក់ព័ន្ធលើការបំពានសិទ្ធិមនុស្ស គឺហាមមិនឱ្យធ្វើការទៅបរទេសពិសេសទៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។

ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់ទទួលរងនូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនលើកជាច្រើនសារមកហើយពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិ។ ឧទាហរណ៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដែរនិស្សិតអ៊ីស្លាម នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់អ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន៥២ នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំង ហើយដែលចំណាប់ខ្មាំងនោះមានរយៈពេល ៤៤៤ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ១៩៧៩ ដល់ថ្ងៃ ២០ មករា ១៩៨១ នៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីក្រុងតេហ្ររ៉ង់ តែម្តង។ នៅពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅបរទេសដោយរួមមានប្រាក់តម្កល់ទុលនៅធនាគារជាមាន និងកម្មសិទ្ធិទ្រព្យធនផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ចំនួនដល់ទៅ១០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ។

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨៤ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹង ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ម្តងទៀត នៅក្នុងនោះរួមទាំងហាមប្រាមការលក់គ្រឿងសញ្ញាធនទាំងអស់របស់អាមេរិកទៅឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ រាំងខ្ទប់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដោយរួមទាំងវិធានការហាមប្រាម មិនឱ្យនាំផលិតផលទំនិញ ទាំងការនាំចេញនាំចូលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផង ។ វិធានទណ្ឌកម្ម នេះ គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពទន្ទ្រានកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូ ព៌ ពិសេសតាមរយៈប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩៥ លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ប៊ីលក្លីនតុន បានធ្វើនិន្ទាសណ៍ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដោយហាមប្រាមរាល់កិច្ចការពាណិជ្ជកម្ម និងផ្ទេរ ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ។

មកដល់ឆ្នាំ១៩៩៦ ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោត ទៅលើច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ ទណ្ឌកម្មប្រឆាំង និងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងប្រទេសលីប៊ីរួមគ្នា។ យោងតាមច្បាប់នេះ រាល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជ កម្មប្រទេសទាំងអស់ត្រូវហាមមិនឱ្យដាក់ទុនវិនិយោគខាងវិស័យប្រេងកាតនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដែលក្រុម ហ៊ុននីមួយៗបម្រុងដាក់ទុនចំនួន ជាង២០លានដុល្លា អាមេរិក។ នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១០ ក្រុម ព្រឹក្សា សន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបាន អនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ ១២-២ ស្តីការដាក់ទណ្ឌកម្ម ជាថ្មីម្តងទៀតចំពោះ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដើម្បីរារាំងកុំឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បន្តកម្មវិធីនុយក្លេយ័រអ៊ីរ៉ង់របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្តែវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះ មិនបានប៉ះពាល់ ឬ ឥទ្ធិពលអ្វីទៅលើមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ង់ទេដែល ជាជនរងគ្រោះ។ ឧទាហរណ៍ដោយសារវិធានការទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចនេះ ទើបរយៈពេល២៥ឆ្នាំ កន្លងទៅមានយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរស៊ីវិលចំនួន១៩ គ្រឿងបានជួបប្រទះគ្រោះមហន្តរាយ ហើយ អ្នកដំណើរជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ចំនួន ១៥០០នាក់ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិត ។

ចំណែកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានឱ្យបង្ហាញពីឥរិយាបថរឹងរូសចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មី របស់សហរដ្ឋ អាមេរិក និងអង្គការសហប្រជាជាតិមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួន ដោយសារតែមូលហេតុកម្មវិធីនុយក្លេយ័រអ៊ីរ៉ង់ របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យតែប៉ុណ្ណោះ។ យោងតាមច្បាប់ទណ្ឌកម្មបានបង្ហាញ ឱ្យឃើញថា ក្រុមហ៊ុន ឬពលរដ្ឋរបស់អាមេរិកណាដែលធ្វើជំនួញជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ ឬ ជាមួយធនាគារនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ និងស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិក ។

លោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ ម៉ាម៉ូត អាម៉ាឌីនយ៉ាត បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហរបស់ខ្លួនថា ការដាក់ ទណ្ឌកម្មនេះ ជាការពិតជាមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំអាមេរិក បានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួនឯងវិញទេ ពីព្រោះ គេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច ដែលកំពុងតែកើនឡើងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ជាមួយ ប្រទេសដទៃទៀត។ លោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងទៀតថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ អាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការប្រើប្រាស់ប្រេង និង ឧស្ម័នរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ ពីព្រោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានធនធាន ប្រេង និងឧស្ម័នជាប់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ២ នៅក្នុងពិភពលោក ហើយអាចផលិតប្រេង និងឧស្ម័នបានពី ២០ ទៅ៣០ លានលីត្រនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ ហើយរក្សាទុកពាក់កណ្តាលដោយមិនធ្វើការ

ខូចដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឡើយ។ សូមបញ្ជាក់ផងទៀតថា ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថ្វីត្បិតតែជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតនៅក៏ដោយ ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចម្រាញ់ប្រេងដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកនោះទេ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបផ្ដិតផលិតផលដែលបានចម្រាញ់រួចប្រមាណជា ៤០% នៅលើទីផ្សាររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ បានពីការនាំមកពីបរទេស។ ការហាមឃាត់ការលក់ប្រេងទៅឱ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ នេះមានការបែងចែកនៅក្នុងសេចក្ដីព្រមព្រៀងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហប្រជាជាតិដែរ ក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យដោយមានការប្រឆាំងដ៏ទាស់ពីសំណាក់ប្រទេសចិន អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដកវិធានការចេញទៅវិញដែរ។ រីឯទណ្ឌកម្មឯកតាភាគី ដែលបានអនុម័តដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុត្តិសាស្ត្ររួមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្ដាលសម្ព័ន្ធមិត្តរួមមានប្រទេសកាណាដា ប្រទេសអូស្ត្រាលី សហភាពអឺរ៉ុប ដែល ព្រមព្រៀងគ្នាថា និងអនុម័តទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រៅវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ។ ប្រការបឱ្យនេះហើយទើបក្រុមហ៊ុយប្រេង មួយចំនួននៅអឺរ៉ុប ដូចជាក្រុមហ៊ុនតូតាល់របស់ប្រទេសបារាំងបានប្រកាសថា និងបញ្ឈប់ការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ស្របតាមវិធានការអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុប ។

ចំពោះការចរចាឡើងវិញស្ដីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ លោកម៉ាម៉ូត អាម៉ាឌីន យ៉ាត បានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន៣ នៅបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនិងបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរ របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គឺ១ ភាគីទាំងឡាយត្រូវបានបញ្ជាក់បំភ្លឺនូវជំហររបស់ខ្លួន ស្ដីពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល។ ទី២ ភាគីទាំងឡាយត្រូវប្រកាសអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនចំពោះ សន្និសញ្ញាហាមប្រាមការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ និងទី៣ ភាគីទាំងឡាយត្រូវមានបំណងផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅក្នុងការចរចាទោះភាគីនោះជាមិត្ត ឬជាសត្រូវរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ដោយ ។

ប៉ុន្តែវិធានការមានទណ្ឌកម្មនេះអ្នកវិភាគស្ថានការណ៍នយោបាយនៅ ក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាជឿជាក់ប្រាកដថាក្នុងចិត្តណាស់ថា គោលបំណងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ គឺចង់ក្លាយជាមហាអំណាចនៅតំបន់ដើមបូព៌ា និងបង្កើនបូព៌ាជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលនិងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ហើយមធ្យោបាយមានតែមួយគត់ដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅនេះ គឺពង្រីកនូវកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន។

ការដាក់ទណ្ឌកម្មមិនប្រាកដប្រជា

នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១០ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងបានបិទចរាចរណ៍របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ដើម្បីជាការផ្ដាញ់ផ្ដាល ទៅនឹងការបាញ់ពន្លឺចនាវាចម្បាំង របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅខែមីនា ឆ្នាំ២០១០។ វិធានការនេះត្រូវបានទទួលការគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិក។ លោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង លី ម៉ុងយ៉ុងបាក់ (Lee myung-bak) បានទាមទារឱ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈចំពោះការបាញ់ពន្លឺចនាវា

ចម្បាំង កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១០ ហើយព្រមានឱ្យដឹងថា ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងប្រើ ប្រាស់កម្លាំងយោធា វាយតបតតាម។ ប្រសិនបើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្វើសកម្មភាពរបៀបនេះ នាពេល អនាគត។ នៅក្នុងវិធាននីតិអន្តរជាតិ ការបាញ់ពន្លឺចនាវាចម្បាំងរបស់រដ្ឋមួយនៅក្នុងដែនទឹករបស់គេគឺ មានន័យស្មើនឹងការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសនោះ។ គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់កូរ៉េខាង ត្បូង បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា នៅក្នុងបំណែកនៃនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង គេបានរក ឃើញជាតិផ្ទុះម្យ៉ាងដែលមាននៅក្នុងមីស៊ីលបាញ់ក្នុងទឹក ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ហើយជាញឹកញាប់តែងតែនាំចេញទៅលក់នៅឯបរទេស។ ម្យ៉ាងទៀត គេបានរកឃើញបំណែកមីស៊ីល បាញ់ក្នុងទឹកដែលមានស្នាមអក្សរដែលអាចឱ្យគេសន្និដ្ឋានបានថា ជាមីស៊ីលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ខាងជើង។ តាមវិធាននីតិអន្តរជាតិ ពិតណាស់ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែមានជម្រើសសមស្របមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ក្នុងនោះរួមមានទាំងមធ្យោបាយយោធាផង ។ បច្ចុប្បន្ន កងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលការហ្វឹកហាត់ និងមានគ្រឿងសព្វវុធទំនើបៗ ថែមទាំង មានកងយោធពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ចំនួនដល់ទៅ៣០.០០០ នាក់ទៀត ប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េ ខាងត្បូងផងដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងយល់ដឹង ពិតប្រាកដណាស់ថា ការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ជាសកម្មភាពមួយដែលប្រថុយ ប្រថានបំផុតពីព្រោះនិន្នាការបច្ចុប្បន្ន ទាំងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាជន បញ្ហាសំខាន់គឺការរីក ចម្រើនខាង វិស័យសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ មិនមែនជាការធ្វើសង្គ្រាមទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េម្តងទៀត កំហូចខាតដ៏ធំមួយប្រាកដជានឹង មានទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ តាមវិធាននៃនីតិអន្តរជាតិ ប្រទេសកូរ៉េខាង ត្បូងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដើម្បីឱ្យថ្កោលទោស និងដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង។ ប៉ុន្តែក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ មជ្ឈ ដ្ឋានអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូង ដឹងយ៉ាងប្រាកដណាស់ថា នៅពីក្រោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប្រទេសចិន គឺជា សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង នៅក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរ។ ប្រទេសចិន ទៀតសោត ក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលមាន សិទ្ធិវ៉េតូ។ មានហេតុផលជាច្រើន ដែលមជ្ឈដ្ឋាននីតិវិទូអន្តរជាតិកត់សម្គាល់ (សិទ្ធិជំទាស់ពិសេស) អំពីជំហរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ចំពោះវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើ ង។ ទី១ ក្រោយពីនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ទុះលិច បណ្តាលឱ្យនាវិកកូរ៉េខាងត្បូង ចំនួន ៤៦នាក់ បានបាត់បង់ជីវិត ប្រទេសចិនបានរក្សាជំហរមិនមានប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ រហូតរយៈ ពេលមួយខែក្រោយមក ទើបប្រទេសចិនបានថ្លែងសាររំលែកទុក្ខទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េនិងប្រជាជនកូរ៉េ ខាងត្បូង។ ទី២ក្រោយពេលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញភស្តុតាងថា ប្រទេស កូរ៉េខាងជើងជាអ្នកបាញ់ពន្លឺចនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួននោះ ទាំងប្រទេសជប៉ុន ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិច សុទ្ធតែបានថ្កោលទោស ចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឱ្យគ្រប់គ្នាគឺ ត្រូវ ប្រកាន់យកឥរិយាបថអត់ធ្មត់ កុំប្រកាន់យកវិធានការអ្វីដែលនាំទៅរកជម្លោះដោយអាវុធ។ ដូច្នេះមជ្ឈ ដ្ឋានអ្នកដឹកនាំចិនចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញថា ការថ្កោលទោស និងការដាក់